



Algemene Voorwaarden

Sparky Energies VOF - consumenten en zakelijke opdrachtgevers

Voor installatie, service, producten, levering en verzending. Deze voorwaarden maken een duidelijk onderscheid tussen Consumenten en Zakelijke opdrachtgevers en laten dwingendrechtelijke consumentenrechten onverlet.

INSTALLATIE	SERVICE	PRODUCTEN	LEVERING
-------------	---------	-----------	----------

Versie 1.0 - 16 juli 2026

Sparky Energies VOF | Anthonetta Kuijlstraat 49B | 3066 GS Rotterdam | KvK 42101586
info@sparkyenergies.com | 010-7934002 | www.sparkyenergies.com

Inhoud

Documentvolgorde: individuele overeenkomst of offerte, daarna de Offertevoorwaarden, daarna deze Algemene Voorwaarden. Dwingend recht gaat altijd voor.

- | | |
|--|---|
| 1. Definities | 18. Productveiligheid en recall |
| 2. Toepasselijkheid en beschikbaarheid voorwaarden | 19. Eigendomsvoorbehoud |
| 3. Hiërarchie en voorrang dwingend recht | 20. Aansprakelijkheid en garantie (Consument) |
| 4. Werkgebied en omvang | 21. Aansprakelijkheid en garantie (Zakelijke opdrachtgever) |
| 5. Opdracht en totstandkoming overeenkomst | 22. Meld- en vervaltermijnen |
| 6. Betalingsstructuur en vooruitbetaling | 23. Herroepingsrecht |
| 7. Opdrachttuitvoering en werkplek | 24. Annulering en opzegging |
| 8. Vergunningen, VvE en netbeheerder | 25. Opschorting en ontbinding |
| 9. Meerwerk en richtprijzen | 26. Overmacht |
| 10. Veiligheid en toepasselijke normen | 27. Privacy en gegevensbescherming |
| 11. Bestaande installaties en verborgen gebreken | 28. Intellectuele eigendom |
| 12. Levering en verzending | 29. Geschillen en bevoegde rechter |
| 13. Risicoverantwoording | 30. Wijziging voorwaarden |
| 14. Oplevering en ingebruikstelling | 31. Contactgegevens |
| 15. Onderhoud en service | 32. Slotbepalingen |
| 16. Opbrengstprognoses en prestatiegaranties | 33. Inwerkingtreding |
| 17. Software, cloud en updates | 34. Ondertekening en bevestiging |

Bijlagen

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

Bijlage 2 - Verzoek om uitvoering tijdens de bedenktijd

1. Definities

- 1.1. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor een doel dat buiten zijn beroep of onderneming ligt.
- 1.2. Zakelijke opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of onderneming.
- 1.3. Opdrachtgever: de Consument of de Zakelijke opdrachtgever.
- 1.4. Sparky Energies VOF: de aannemer/leverancier zoals vermeld in de kop van deze voorwaarden.
- 1.5. Offertevoorwaarden: de aparte Offertevoorwaarden elektrotechnische installatiewerken Sparky Energies VOF.
- 1.6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Opdrachtgever in staat stelt gegevens die persoonlijk aan hem zijn gericht, op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie mogelijk maakt, zoals een pdf, usb-stick of gedrukt exemplaar.
- 1.7. B2C-regel: een bepaling die expliciet is bedoeld voor of van toepassing is op overeenkomsten met een Consument.
- 1.8. B2B-regel: een bepaling die expliciet is bedoeld voor of van toepassing is op overeenkomsten met een Zakelijke opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid en beschikbaarheid voorwaarden

- 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen, installaties, onderhouds- en reparatieopdrachten van Sparky Energies VOF, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- 2.2. Sparky Energies VOF stelt deze voorwaarden en, indien van toepassing, de Offertevoorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst beschikbaar op een duurzame gegevensdrager. Een enkele verwijzing naar een websitelink is niet voldoende wanneer de wet verlangt dat de voorwaarden kunnen worden opgeslagen en ongewijzigd kunnen worden geraadpleegd.
- 2.3. Bij B2C-overeenkomsten worden de voorwaarden op verzoek ook op papier verstrekt. Bij B2B-overeenkomsten volstaat digitale beschikbaarheid op een duurzame gegevensdrager, mits de Zakelijke opdrachtgever deze kan opslaan en raadplegen.
- 2.4. Deze voorwaarden vervangen niet de overige informatie die vóór het sluiten van een consumentenovereenkomst moet worden verstrekt, waaronder informatie over prijs, uitvoering, herroeping en eventuele bijkomende kosten.

3. Hiërarchie en voorrang dwingend recht

- 3.1. Bij strijdigheid tussen bepalingen geldt de volgende volgorde: individuele overeenkomst of offerte, daarna de Offertevoorwaarden elektrotechnische installatiewerken Sparky Energies VOF, daarna deze Algemene Voorwaarden.
- 3.2. Individueel overeengekomen bepalingen gaan altijd voor op deze algemene voorwaarden.
- 3.3. Dwingend recht gaat voor op alle bepalingen in deze voorwaarden, de Offertevoorwaarden en individuele afspraken.

4. Werkgebied en omvang

- 4.1. Sparky Energies VOF is gespecialiseerd in elektrotechnische installaties en renovaties, inspectie, onderhoud, reparatie, advies, zonnepanelen, omvormers, thuisbatterijen, laadpunten, warmtepompen, groepenkasten, EMS/software en aanverwante producten.
- 4.2. De omvang omvat levering, verzending, montage, installatie en ingebruikstelling, voor zover expliciet in de offerte of opdrachtbevestiging vermeld.

5. Opdracht en totstandkoming overeenkomst

- 5.1. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na de in de offerte vermelde geldigheidsduur.
- 5.2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of elektronische akkoordverklaring van de Opdrachtgever op de offerte of een opdrachtbevestiging.
- 5.3. De overeenkomst wordt gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en op omstandigheden die bij een normale, niet-destructieve opname zichtbaar zijn.
- 5.4. Kennelijke schrijf-, reken- of invoerfouten binden Sparky Energies VOF niet wanneer voor de Opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk moest zijn dat sprake was van een fout.

5.5. Wijzigingen of aanvullende afspraken worden schriftelijk of elektronisch bevestigd. Dwingendrechtelijke bewijsregels en consumentenrechten blijven van toepassing.

6. Betalingsstructuur en vooruitbetaling

6.1. Bij akkoord is de in de offerte gespecificeerde aanbetaling verschuldigd. Deze aanbetaling is gelijk aan de kosten van de elektronica en hoofdcomponenten die vooraf moeten worden besteld, zoals omvormers, thuisbatterijen, laadpunten, groepenkastcomponenten, beveiligingen en vergelijkbare installatieonderdelen.

6.2. Voor zover de overeenkomst kwalificeert als consumentenkoop, wordt de Consument op grond van deze algemene voorwaarden niet verplicht tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs. Indien de volgens lid 1 berekende aanbetaling hoger is, geldt voor de Consument het wettelijk toegestane maximum, tenzij een hogere vooruitbetaling rechtsgeldig individueel is overeengekomen en de wet dit toestaat.

6.3. Pas na ontvangst van de volledige verschuldigde aanbetaling worden de materialen besteld en wordt de uitvoering definitief ingepland. Een eerder genoemde datum is tot dat moment voorlopig.

6.4. Het resterende bedrag, de slottermijn, is verschuldigd bij oplevering zoals omschreven in de offerte. Kleine opleverpunten die veilig gebruik niet verhinderen, rechtvaardigen geen opschorting van de volledige slottermijn. Een Consument behoudt het recht een redelijk en evenredig deel op te schorten wanneer de wet dat toestaat.

6.5. Betaling vindt plaats binnen de op de offerte of factuur vermelde termijn. Een Zakelijke opdrachtgever is na het verstrijken daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke handelsrente en redelijke incassokosten verschuldigd. Een Consument is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat de wettelijk vereiste kosteloze veertiendagenbrief correct is verzonden; wettelijke rente kan verschuldigd zijn volgens de wet.

6.6. Bij niet-tijdige betaling mag Sparky Energies VOF, voor zover proportioneel en wettelijk toegestaan, bestelling, planning, levering, installatie, ingebruikstelling en afgifte van niet-wettelijk verplichte documentatie opschorten. Bij een Consument gebeurt dit pas na de wettelijk vereiste waarschuwing of ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn.

6.7. Opschorting betreft niet een urgente veiligheidsmaatregel en ook niet een wettelijke garantie- of conformiteitsprestatie die geen voldoende verband houdt met de onbetaalde prestatie.

6.8. Niet-tijdige betaling leidt niet automatisch tot verlies van wettelijke garantie- of conformiteitsrechten.

7. Opdrachtuitvoering en werkplek

7.1. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle relevante gegevens over de locatie, bestaande installatie, netaansluiting, verborgen leidingen, vloerverwarming, gevaarlijke stoffen, constructie en vereiste toestemmingen. Sparky Energies VOF mag in beginsel op de juistheid daarvan vertrouwen.

7.2. De Opdrachtgever stelt een veilige, toegankelijke, opgeruimde en geschikte werkplek ter beschikking en houdt kinderen, huisdieren en derden op veilige afstand.

7.3. Sparky Energies VOF voert de werkzaamheden uit als een redelijk handelend en redelijk bekwaam installateur en mag daarvoor geschikte werknemers, onderaannemers en leveranciers inschakelen.

7.4. Wachtijd, een vergeefse rit en extra werkzaamheden doordat de locatie niet gereed of niet veilig is, kunnen als meerwerk worden berekend, nadat de Opdrachtgever over de oorzaak en kosten is geïnformeerd.

7.5. Tijdelijke onderbreking van elektriciteit, internet of andere voorzieningen kan nodig zijn. Sparky Energies VOF beperkt de duur daarvan voor zover redelijkerwijs mogelijk.

8. Vergunningen, VvE en netbeheerder

8.1. De Opdrachtgever zorgt voor vereiste vergunningen en toestemmingen van onder meer eigenaar, verhuurder, VvE, gemeente en netbeheerder, tenzij de offerte uitdrukkelijk vermeldt dat Sparky Energies VOF dit verzorgt.

8.2. Kosten van vergunningen, leges, netverzwaring, meterwijziging, keuringen en werkzaamheden van derden zijn alleen inbegrepen indien dit in de offerte staat.

8.3. Wachttijden, beperkingen of weigeringen van overheden, netbeheerders, VvE's of andere derden leiden tot een redelijke aanpassing van de planning en geven alleen recht op schadevergoeding wanneer Sparky Energies VOF daarvoor volgens de wet aansprakelijk is.

9. Meerwerk en richtprijzen

9.1. Een vaste prijs omvat uitsluitend de uitdrukkelijk omschreven werkzaamheden en materialen. Wanneer een prijs als richtprijs of raming is aangeduid, gelden de wettelijke regels over waarschuwing bij een te verwachten overschrijding.

9.2. Meerwerk kan onder meer ontstaan door aanvullende wensen, onjuiste gegevens, verborgen gebreken, een afwijkende bestaande installatie of noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

9.3. Sparky Energies VOF meldt meerwerk en de prijsgevolgen vooraf, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Instemming kan schriftelijk, elektronisch of mondeling op locatie worden gegeven; Sparky Energies VOF mag schriftelijke bevestiging verlangen. Voor Consumenten gelden de wettelijke informatie- en waarschuwingsplichten.

9.4. Noodzakelijke maatregelen ter beperking van onmiddellijk gevaar of ernstige schade mogen zonder voorafgaand overleg worden getroffen wanneer overleg redelijkerwijs niet mogelijk is. De omvang blijft beperkt tot wat op dat moment noodzakelijk is.

10. Veiligheid en toepasselijke normen

10.1. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform toepasselijke normen en veiligheidsvoorschriften.

10.2. Sparky Energies VOF maakt geen absolute certificeringsclaim. Er wordt gewerkt naar de stand van het vak en de geldende regelgeving.

10.3. Bij B2C blijven wettelijke veiligheids- en aansprakelijkheidsregelingen onverkort van kracht.

11. Bestaande installaties en verborgen gebreken

11.1. Een opname of inspectie is in beginsel visueel en niet-destructief. Sparky Energies VOF garandeert niet dat daarmee ieder verborgen gebrek of iedere afwijking wordt ontdekt.

11.2. Sparky Energies VOF is niet verantwoordelijk voor gebreken in bestaande leidingen, constructies of componenten die buiten de opdracht vallen, tenzij en voor zover schade aantoonbaar door een toerekenbare handeling van Sparky Energies VOF is veroorzaakt.

11.3. Wanneer een bestaande installatie onveilig, onvoldoende of niet volgens de relevante voorschriften blijkt te zijn, mag Sparky Energies VOF het werk opschorten en een voorstel voor noodzakelijk herstel of meerwerk doen.

11.4. Het aansluiten op of controleren van een bestaand onderdeel houdt geen goedkeuring of garantie van de volledige bestaande installatie in.

12. Levering en verzending

12.1. Levering van materialen geschiedt conform de offerte of opdrachtbevestiging.

12.2. Bij B2C gaat het risico van verlies of beschadiging van materialen pas over op de Consument bij fysieke ontvangst, behalve indien de Consument zelf een niet-aangeboden vervoerder inschakelt voor zover wettelijk toegestaan.

12.3. Bij B2B gaat het risico over bij terbeschikkingstelling of overdracht aan de vervoerder.

12.4. Zichtbare schade dient direct te worden gemeld. Bij Consumenten vervalt dit niet de wettelijke rechten op gebreken.

13. Risicoverantwoording

13.1. Wanneer aflevering door een omstandigheid aan de zijde van de Opdrachtgever niet mogelijk is, mogen redelijke kosten van een tweede levering, retourtransport, opslag en wachttijd worden berekend.

13.2. Bij B2B draagt de Zakelijke opdrachtgever na risico-overgang het risico van opslag en eigen vervoer. Bij B2C blijven de wettelijke risicoverdelingsregels onverkort van kracht.

13.3. Het risico van de uitvoering blijft bij Sparky Energies VOF voor zover dit uit de wet of de overeenkomst volgt; de transportregeling beperkt de aansprakelijkheid voor een toerekenbare installatiefout niet.

14. Oplevering en ingebruikstelling

14.1. Sparky Energies VOF meldt wanneer het werk gereed is voor oplevering en voert, voor zover toepasselijk, een functionele test uit.

14.2. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de Opdrachtgever het na de gereedmelding aanvaardt of in gebruik neemt, tenzij uit een tijdig gemeld gebrek blijkt dat aanvaarding redelijkerwijs niet kon worden verlangd.

14.3. Kleine opleverpunten die veilig en normaal gebruik niet verhinderen, staan oplevering niet in de weg. Sparky Energies VOF herstelt gegronde opleverpunten binnen een redelijke termijn.

14.4. Een Zakelijke opdrachtgever meldt zichtbare opleverpunten bij oplevering of uiterlijk binnen vijf werkdagen. Een Consument behoudt steeds zijn wettelijke rechten, ook voor een gebrek dat bij oplevering niet zichtbaar was.

14.5. Wettelijk verplichte handleidingen, verklaringen en beschikbare productdocumentatie worden bij of zo spoedig mogelijk na oplevering verstrekt.

15. Onderhoud en service

15.1. Onderhoudscontracten worden afzonderlijk overeengekomen en vallen onder de Offertevoorwaarden en deze voorwaarden.

15.2. Sparky Energies VOF streeft naar tijdige service, maar garandeert geen specifieke reactietijden tenzij expliciet in een serviceovereenkomst vastgelegd.

16. Opbrengstprognoses en prestatiegaranties

16.1. Berekeningen van opbrengst, besparing, zelfconsumptie, accuprestaties, rendement of terugverdientijd zijn prognoses op basis van de bekende uitgangspunten.

16.2. Werkelijke resultaten hangen onder meer af van weer, energieverbruik, tarieven, netcongestie, schaduw, temperatuur, degradatie, gebruikersgedrag en diensten van derden. Een specifiek resultaat is alleen gegarandeerd wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk als garantie is vermeld.

16.3. Informatie over subsidies, belastingen en energietarieven is indicatief en geen fiscaal of financieel advies.

17. Software, cloud en updates

17.1. EMS, apps, firmware en cloud-diensten kunnen afhankelijk zijn van internet, accounts en diensten van fabrikanten of andere derden. Hun licentie- en gebruiksvoorwaarden kunnen mede van toepassing zijn nadat deze rechtsgeldig zijn verstrekt.

17.2. Sparky Energies VOF garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid of ongewijzigde functionaliteit van een onafhankelijke externe dienst. Dit laat wettelijke rechten van Consumenten voor zaken met digitale elementen, noodzakelijke updates en conformiteit onverlet.

17.3. De Opdrachtgever zorgt voor een geschikte internetverbinding, veilige wachtwoorden en het tijdig installeren van gemelde updates, tenzij Sparky Energies VOF dit uitdrukkelijk op zich heeft genomen.

18. Productveiligheid en recall

18.1. Bij bekendwording van productveiligheidsrisico's of recall-procedures door fabrikanten of toezichthouders, informeert Sparky Energies VOF de Opdrachtgever onverwijld.

18.2. De Opdrachtgever volgt veiligheidswaarschuwingen op, staakt zo nodig het gebruik en geeft redelijke toegang voor inspectie, herstel of vervanging.

18.3. Contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor productaansprakelijkheid of andere aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.

19. Eigendomsvoorbehoud

19.1. Aan een Consument geleverde materialen blijven, voor zover juridisch mogelijk, eigendom van Sparky Energies VOF totdat de vorderingen uit de betreffende overeenkomst zijn betaald.

19.2. Voor B2B strekt het eigendomsvoorbehoud, voor zover wettelijk toegestaan, mede tot vorderingen uit eerdere of gelijktijdige overeenkomsten. De Zakelijke opdrachtgever mag de goederen vóór volledige betaling niet verpanden of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemden.

19.3. Wanneer een product door installatie bestanddeel wordt van een andere zaak en het eigendomsvoorbehoud daardoor eindigt, blijven de betalingsvorderingen bestaan. Terugname of demontage vindt alleen plaats wanneer dit juridisch toegestaan en technisch veilig is.

20. Aansprakelijkheid en garantie (Consument)

20.1. Een Consument heeft recht op producten en werkzaamheden die aan de overeenkomst beantwoorden. Deze wettelijke conformiteit heeft geen algemene vaste duur van twaalf maanden; wat de Consument mag verwachten hangt onder meer af van aard, prijs, mededelingen, normaal gebruik en redelijke levensduur.

20.2. Bij een gebrek waarvoor Sparky Energies VOF wettelijk verantwoordelijk is, heeft de Consument de wettelijke remedies. Herstel of vervanging is kosteloos, vindt binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast plaats en omvat, wanneer de wet dit vereist, noodzakelijke verwijdering en herinstallatie. Prijsvermindering of ontbinding kan mogelijk zijn onder de wettelijke voorwaarden.

20.3. De Consument meldt een gebrek binnen bewaare tijd na ontdekking. Een melding binnen twee maanden na ontdekking wordt in ieder geval als tijdig beschouwd.

20.4. Fabrieksgarantie en een commerciële garantie vullen de wettelijke rechten aan en vervangen of verkorten deze niet.

20.5. Wettelijke rechten bestaan niet voor zover Sparky Energies VOF aantoont dat het gebrek na risico-overgang is veroorzaakt door normaal te verwachten slijtage, onjuist gebruik, niet-opgevolgde instructies, onvoldoende onderhoud, een ongeoorloofde wijziging of een externe oorzaak waarvoor Sparky Energies VOF niet verantwoordelijk is.

20.6. Voor Consumenten gelden de wettelijke aansprakelijkheidsregels. Niets in deze voorwaarden beperkt aansprakelijkheid voor overlijden of letsel, dwingendrechtelijke productaansprakelijkheid, opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding van Sparky Energies VOF, conformiteitsrechten of andere aansprakelijkheid die niet rechtsgeldig kan worden beperkt.

21. Aansprakelijkheid en garantie (Zakelijke opdrachtgever)

21.1. Voor Zakelijke opdrachtgevers geldt een contractuele montagegarantie van 12 maanden na oplevering.

21.2. Fabrieksgarantie voor producten wordt overgedragen voor zover overdraagbaar.

21.3. De montagegarantie geldt niet voor normale slijtage, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, wijzigingen door derden, een ongeschikte bestaande installatie, netstoringen, bliksem, vocht, brand, ongedierte of storingen in software, internet of cloud-diensten van derden, tenzij de oorzaak aan Sparky Energies VOF kan worden toegerekend.

21.4. De aansprakelijkheid tegenover een Zakelijke opdrachtgever is beperkt tot aantoonbare directe schade. Directe schade omvat redelijke kosten om de prestatie alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten ter vaststelling en beperking van die directe schade.

21.5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder gevolgschade, bedrijfsstagnatie, omzet- of winstderving, gemiste besparingen of energieopbrengst, verlies van gegevens, reputatieschade en aanspraken van derden, voor zover wettelijk toegestaan.

21.6. De totale aansprakelijkheid per gebeurtenis is primair beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering voor die gebeurtenis uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Vindt om een andere reden dan het ontbreken van een redelijk gebruikelijke verzekering geen uitkering plaats, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van het onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van EUR 25.000 per gebeurtenis en EUR 50.000 per kalenderjaar. Samenhangende gebeurtenissen gelden als één gebeurtenis.

21.7. De beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding van Sparky Energies VOF en niet voor aansprakelijkheid die volgens dwingend recht niet kan worden beperkt.

22. Meld- en vervaltermijnen

22.1. Voor Consumenten geldt artikel 20.3 en blijven alle wettelijke klacht-, verjarings- en vervaltermijnen van toepassing.

22.2. Een Zakelijke opdrachtgever controleert het werk en de producten direct na levering of oplevering en meldt zichtbare gebreken binnen vijf werkdagen. Een verborgen gebrek wordt binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld. Een te late melding tast een aanspraak alleen aan voor zover Sparky Energies VOF daardoor redelijkerwijs in onderzoek of herstel is benadeeld.

22.3. Een Zakelijke opdrachtgever stelt een schadeaanspraak schriftelijk in binnen twaalf maanden nadat hij met de schade en Sparky Energies VOF als mogelijke aansprakelijke bekend werd, en uiterlijk binnen vierentwintig maanden na levering of

oplevering. Dit geldt niet voor een contractuele garantieaanspraak die tijdig is gemeld en niet voor aansprakelijkheid die volgens dwingend recht niet kan worden beperkt.

22.4. De Opdrachtgever geeft Sparky Energies VOF een redelijke gelegenheid het gebrek of de schadeoorzaak te onderzoeken en zo nodig te herstellen, behalve wanneer onmiddellijk handelen nodig is om gevaar of verdere schade te voorkomen.

23. Herroepingsrecht

23.1. Consumenten hebben het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, indien wettelijk van toepassing.

23.2. Bij diensten begint de termijn in beginsel op de dag van contractsluiting en bij koop in beginsel op de dag na ontvangst van het product of laatste onderdeel, zoals de wet bepaalt.

23.3. Start van diensten of installatiewerk tijdens de bedenktijd vindt alleen plaats na een uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Herroept de Consument daarna, dan kan hij een evenredige vergoeding verschuldigd zijn voor het reeds uitgevoerde deel, mits de vereiste informatie vooraf is verstrekt.

23.4. Het herroepingsrecht voor een dienst vervalt pas na volledige uitvoering wanneer de Consument vooraf uitdrukkelijk met die volledige uitvoering heeft ingestemd en heeft verklaard te begrijpen dat het recht daarna vervalt.

23.5. Een uitzondering voor maatwerk geldt alleen voor een product dat daadwerkelijk volgens individuele specificaties is vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon is bestemd. Het enkele installeren van een standaardproduct maakt het niet automatisch tot maatwerk.

23.6. Andere wettelijke uitzonderingen kunnen gelden, bijvoorbeeld voor zaken die na levering door hun aard onherroepelijk met andere zaken zijn vermengd. Uitzonderingen worden beperkt uitgelegd.

23.7. Sparky Energies VOF verstrekt waar nodig vóór contractsluiting een afzonderlijke herroepingsinstructie en een formulier voor het verzoek tot uitvoering tijdens de bedenktijd.

24. Annulering en opzegging

24.1. Het herroepingsrecht van artikel 23 staat los van annulering of opzegging buiten de bedenktijd.

24.2. Bij aanneming van werk kan een Consument de overeenkomst volgens de wet geheel of gedeeltelijk opzeggen. Hij is dan de overeengekomen prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Sparky Energies VOF uit de opzegging voortvloeien. Reeds verrichte arbeid, niet-retourneerbare materialen en redelijke leverancierskosten kunnen daarin worden betrokken. Er geldt voor Consumenten geen vaste annuleringsboete.

24.3. Een Zakelijke opdrachtgever kan alleen annuleren met schriftelijke instemming van Sparky Energies VOF en vergoedt de reeds gemaakte kosten, bestelde materialen, leverancierskosten, verrichte arbeid, gereserveerde capaciteit en overige aantoonbare schade, voor zover wettelijk toegestaan.

25. Opschorting en ontbinding

25.1. Sparky Energies VOF kan de uitvoering opschorten bij niet-nakoming van betalingsverplichtingen of ontbreken van een geschikte werkplek.

25.2. Opschorting is proportioneel en wordt vooraf gemeld wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is. Een Consument krijgt eerst de wettelijk vereiste waarschuwing, ingebrekestelling of hersteltermijn.

25.3. Bij aanhoudende of ernstige niet-nakoming kan de overeenkomst worden ontbonden nadat aan de wettelijke vereisten is voldaan. Reeds correct geleverde prestaties en redelijke kosten blijven verschuldigd.

25.4. Bij B2C blijven wettelijke opschortings- en ontbindingsrechten onverkort van kracht.

26. Overmacht

26.1. Overmacht omvat een niet-toerekenbare omstandigheid buiten de redelijke invloedssfeer van Sparky Energies VOF, zoals brand, extreem weer, oorlog, overheidsmaatregelen, algemene staking, netstoring, cyberincident of een onvoorzien tekort of transportprobleem bij een leverancier dat redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

26.2. Tijdens overmacht worden de getroffen verplichtingen opgeschort en termijnen redelijk verlengd. Sparky Energies VOF informeert de Opdrachtgever en beperkt de gevolgen voor zover redelijkerwijs mogelijk.

26.3. Wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is, kan het niet-uitvoerbaar deel worden beëindigd. Reeds geleverde prestaties blijven verschuldigd. Dwingendrechtelijke rechten van Consumenten bij vertraging of niet-levering blijven gelden.

27. Privacy en gegevensbescherming

27.1. Sparky Energies VOF verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving en de privacy- en cookieverklaring op www.sparkyenergies.com.

27.2. Gegevens kunnen worden verwerkt voor offerte, uitvoering, service, facturatie, beveiliging en wettelijke verplichtingen en worden alleen gedeeld voor zover daarvoor een geldige grondslag bestaat.

28. Intellectuele eigendom

28.1. Ontwerpen, software, documentatie en knowhow blijven eigendom van Sparky Energies VOF of de betreffende leverancier.

28.2. Gebruik door de Opdrachtgever is beperkt tot de locatie en het doel van de opdracht. Commercieel hergebruik of verstrekking aan een concurrent voor uitvoering is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

28.3. De Opdrachtgever mag noodzakelijke installatie- en opleverdocumenten verstrekken aan een bevoegde onderhouds- of reparatiepartij, verzekeraar, overheid of opvolgend eigenaar van de installatie.

29. Geschillen en bevoegde rechter

29.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een Consument die gewoonlijk in een andere EU-lidstaat woont, behoudt de dwingende bescherming die hem op grond van het recht van zijn woonland toekomt.

29.2. Een geschil met een Consument wordt voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

29.3. Een geschil met een Zakelijke opdrachtgever wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij Sparky Energies VOF kiest voor een andere wettelijk bevoegde rechter.

30. Wijziging voorwaarden

30.1. Sparky Energies VOF behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

30.2. Wijzigingen gelden voor nieuwe overeenkomsten. Voor lopende opdrachten blijven de voorwaarden van kracht tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

31. Contactgegevens

31.1. Alle correspondentie en meldingen kunnen worden gericht aan Sparky Energies VOF via de contactgegevens in de kop van deze voorwaarden.

31.2. Elektronische communicatie geldt als schriftelijk, mits opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

32. Slotbepalingen

32.1. Indien een bepaling nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht.

32.2. Een ongeldige bepaling wordt slechts buiten toepassing gelaten voor zover dat nodig is. Partijen zoeken zo nodig een geldige regeling die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling, zonder dwingend recht te schenden.

32.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager vastgelegd, behoudens dwingendrechtelijke bewijsregels.

33. Inwerkingtreding

33.1. Deze voorwaarden treden in werking op 16 juli 2026.

33.2. Voor overeenkomsten vóór deze datum blijven de destijds geldende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

34. Ondertekening en bevestiging

34.1. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer daarnaar vóór of bij contractsluiting is verwezen en de Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft gekregen om ze te lezen en op te slaan.

34.2. Akkoord kan blijken uit ondertekening, elektronische aanvaarding of een andere rechtsgeldige verklaring. Betaling van een aanbetaling geldt alleen als aanvaarding wanneer de offerte en toepasselijke voorwaarden vooraf correct zijn verstrekt.

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugsturen wanneer u als Consument de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Sparky Energies VOF, Anthonetta Kuijlstraat 49B, 3066 GS Rotterdam, info@sparkyenergies.com

Hierbij deel ik/delen wij mee dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de volgende producten of diensten herroep/herroepen:

Omschrijving:

Datum overeenkomst: Datum ontvangst product(en):

Naam Consument(en):

Adres Consument(en):

Offerte-, order- of factuurnummer:

Datum: Handtekening (alleen bij indiening op papier):

Bijlage 2 - Verzoek om uitvoering tijdens de bedenktijd

Ik verzoek Sparky Energies VOF uitdrukkelijk om vóór het einde van de wettelijke bedenktijd te beginnen met de overeengekomen diensten of installatiewerkzaamheden.

Ik begrijp dat ik bij herroeping een evenredige vergoeding verschuldigd kan zijn voor het reeds uitgevoerde deel. Ik begrijp ook dat mijn herroepingsrecht voor de dienst pas na volledige uitvoering kan vervallen wanneer ik vooraf uitdrukkelijk met die volledige uitvoering heb ingestemd en heb verklaard dat ik het verlies van mijn herroepingsrecht begrijp. Dit verzoek beperkt mijn wettelijke garantie- en conformiteitsrechten niet.

Naam: Offertenummer:

Plaats en datum: Handtekening: